CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO, CHILE

Y

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA,

En asociación con LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO (FDA), PERÚ

La **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO (PUCV), Chile,** RUT N°: 81.669.200-8 con domicilio legal en Avenida Brasil 2950, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile, representada por su Rector, don **Claudio Elórtegui Raffo,** designado mediante Decreto de Gran Cancillería N°463/2018, con RUT N°: 4563420-5, y la **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM)** de **Perú,** con RUC N° 20147897406 con domicilio legal en Av. La Molina S/N, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, representada por su rector PhD **Enrique Ricardo Flores Mariazza**, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM, con DNI N°: 07852465; y la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRARIO (FDA)** de Perú, con RUC N°: 20101259014 con domicilio en Jr. Camilo Carrillo N° 325, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, representada por su presidente el Ingeniero don **Enrique Alfonso Aguilar Castellanos**, designado mediante Resolución N° 0011-2018-R-UNALM, con DNI N° 07715340, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración

VISTOS

1. El Fondo Chile es un mecanismo de Cooperación Sur-Sur establecido por el Gobierno de Chile y el PNUD en Chile, que ha apoyado la ejecución de proyectos de sociedad civil y el sector público en zonas geográficas prioritarias para la Política de Cooperación Internacional de Chile, entre países de América Latina y el Caribe, además de África y el Pacífico Sur, alineados con la Política Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

2. En Latinoamérica las pymes son actores importantes para el desarrollo productivo contribuyendo de manera importante a la generación de empleo, seguridad alimentaria,

crecimiento y desarrollo local y adicionalmente tienen un rol relevante en la preservación del medio ambiente y uso de los recursos naturales.

3. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – PUCV de Chile a través de su Centro Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) se adjudicó el Proyecto "**Incremento de la Competitividad y Sostenibilidad para Pymes en Sectores Prioritarios de Perú, Panamá y Nicaragua, Mediante un Programa Integrado de Creación de Valor, Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades, Desarrollada por CompiteMAS® Chile"**. En este contexto, la UNALM actuará como socio local en Perú según lo estipulado en la propuesta presentada al Fondo.

4. **La PUCV** es una institución heterogénea y, a través de sus nueve facultades, abarca una amplia variedad de áreas del saber que van desde las artes y las humanidades hasta la ingeniería, pasando por las ciencias básicas, la educación y los estudios teológicos. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuenta con una oferta académica diversa y de calidad demostrada a través del tiempo, que incluye programas de pregrado, postgrado, postítulo y formación continua. Para todos estos niveles educativos la Institución se compromete, en cumplimiento de su Misión, con la formación de graduados y profesionales con vocación de servicio, basada en los valores del Magisterio de la Iglesia. Es una universidad tradicional y privada de Chile, perteneciente al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a la Agrupación de Universidades Regionales de Chile y a la Red Universitaria G9.

5. **EL NBC,** es un centro de innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dispone de una destacada trayectoria en la gestión y ejecución de proyectos con el sector privado y de cooperación internacional, ha establecido vínculos con más de 20 países, en América, Europa y Asia. Ha coordinado proyectos internacionales y ejecutado como contraparte técnica proyectos para diversas instituciones extranjeras. Forma parte de diversas redes internacionales de las cuales se destaca la Red de innovación e impacto, la Red Triton, la Red Agora Partnerships, entre otras. El Programa CompiteMAS® nace en 2013 en Chile, con el Fondo de Corfo Bienes Públicos para la Competitividad apoyado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. A partir de este programa se registró la primera NAMA a nivel mundial (Nama-APL) siendo la única en Chile registrando reducción de emisiones. En el 2015 fue uno de los cuatro ganadores del premio Desafío de Innovación "Caminos a la Prosperidad", promovido y financiado por el Departamento de Estado de EEUU. El NBC de la PUCV, dispone de una reconocida experiencia en las temáticas de producción limpia, desarrollo sostenible,

tecnologías de mitigación de GEI, diseño e implementación de proyectos de energía renovables.

6. La **UNALM** es una institución académica, dedicada a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas de formación profesional cuenta con las siguientes facultades: Agronomía, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería, Ciencias y Zootecnia junto a sus respectivos Departamentos Académicos, además cuenta con su Escuela de Post Grado para la formación de investigadores especialistas y docentes universitarios de alto nivel académico y científico; estando entre sus funciones establecer relaciones con diversas instituciones públicas y/o privadas a fin de ejecutar conjuntamente acciones en beneficio del país.

7. EL **INDDA,** es un centro especializado en investigación aplicada, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, cuyo fin es contribuir a la industria nacional, al desarrollo de las mipymes y a la formación práctica de futuros profesionales en la rama de agroindustria alimentaria de la UNALM y del país en su conjunto. Ofrece además servicios de asesoramiento en agroindustria y capacitación a pequeñas y medianas empresas.

8. La **FDA** tiene por objeto a) Realizar, fomentar y/o promover, mediante su acción directa o apoyando las acciones de la UNALM. estudios, proyectos de investigación científica y tecnológica, proyectos de inversión, programas de capacitación, etc, orientados a apoyar el desarrollo agrario del país. Para este fin, busca la financiación correspondiente a través de convenios y contratos o utiliza los excedentes que se generen como consecuencia de sus actividades. b) Promocionar las actividades del sector agrario a través de la elaboración de proyectos de desarrollo y el otorgamiento de créditos promocionales a productores, con recursos proporcionados por terceros, a fin de colaborar con el desarrollo económico de importantes sectores de la población rural peruana, así como viabilizar la explotación de importantes fuentes de riqueza, que sirvan al desarrollo agrario del país.

9. La UNALM y la FDA suscribieron, con fecha 19 de enero del 2013 y renovado mediante adenda el 17 de diciembre de 2017, un Convenio Marco de Cooperación por el que se estableció que la FDA y la UNALM establecen de manera conjunta los términos generales de una relación jurídica que permita maximizar el aprovechamiento de los recursos de

personal y la organización operativa, administrativa, gerencial y material de ambas instituciones, así como el de integrar acciones para cumplir actividades de capacitación, investigación, ejecución de estudios y manejo de unidades productoras de bienes o servicios de LA UNALM, de acuerdo a los diversos convenios específicos o contratos que se obligan a celebrar en base a la normativa aplicable a cada caso, convenios y contratos que podrán comprender todos los que el Ordenamiento Jurídico Peruano y la Autonomía Universitaria consientan.

10. Que las tres instituciones manifiestan su interés en el desarrollo conjunto de iniciativas que coadyuven a la mejora del desarrollo competitivo de las empresas.

ACUERDAN

PRIMERO. – OBJETO

Con el presente convenio específico, la PUCV y la UNALM acuerdan cooperar en el desarrollo de los siguientes objetivos enmarcados en el Proyecto antes mencionado:

Objetivo general:
Incrementar la competitividad y sostenibilidad en pymes de sectores prioritarios de Perú, mediante un programa integrado de creación de valor, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, desarrollada por CompiteMAS® Chile.

Objetivos Específicos:

1. Transferencia de la metodología de trabajo desarrollada por el Programa CompiteMAS al socio Local UNALM.
2. Fortalecer capacidades en prácticas de sostenibilidad aplicadas a la realidad local y en diferentes sectores productivos y beneficiarios del proyecto.
3. Generación de casos de éxito replicables en el país a través de una asistencia técnica especializada.
4. Sensibilización de la relevancia de la implementación de prácticas sostenibles y el impacto en la reducción de gases de efecto invernadero – GEI.

Los detalles del desarrollo de actividades por objetivos, duración, metodologías y otros, obedecerán a lo indicado en el plan de trabajo del proyecto elaborado con participación de PUCV – NBC y UNALM.

SEGUNDO. - DEL COMPROMISO DE LAS PARTES

I.- PUCV, a través del **Centro de Biotecnología de Curauma** - NBC se compromete a:

1. Participar junto al socio local de Perú en la implementación del proyecto en el ámbito definido.
2. El NBC, por su reconocida trayectoria y experiencia en la temática de producción limpia, tecnologías de mitigación de gases efecto invernadero (GEI) e implementación de proyectos de energía renovable, asesorar junto al INDDA a las pequeñas empresas y asociaciones de productores en prácticas sostenibles con el propósito de crear valor mediante el aumento de la competitividad y sustentabilidad.
3. Implementar el Programa CompiteMAS® en Perú en sectores priorizados de común acuerdo.
4. Realizar conjuntamente con la UNALM acciones de fortalecimiento de capacidades en prácticas sostenibles a través de un Programa de Capacitaciones que contenga al menos cuatro cursos de al menos cuatro horas en las temáticas que se determine de común acuerdo.
5. Traspasar las capacidades y metodologías asociadas al programa CompiteMAS® a la UNALM con lo cual estarán capacitados para seguir promoviendo y desarrollando el Proyecto.
6. Promover las pasantías e intercambios de alumnos y profesores en las temáticas asociadas al Proyecto, con la finalidad de acrecentar los lazos académicos con la UNALM.
7. Brindar el acompañamiento *in situ* al gestor del proyecto designado para Perú hasta que haya culminado el correcto aprendizaje y aplicación de la metodología CompiteMAS®.
8. Realizar los desembolsos correspondientes a la FDA, de acuerdo al procedimiento establecido en la cláusula tercera, ítem 5.

II.- La **UNALM** se compromete a:

1. Desarrollar la experiencia de intervención con la asesoría chilena y transformarse en agente de cambio para futuras implementaciones.
2. Conformar un equipo de profesionales que será capacitado para recibir la transferencia de la metodología CompiteMas@.
3. Hacer el rol de facilitador e intermediario para hacer la transferencia a las pymes.
4. Constituir una red de multiactores de apoyo a las PyMES articulando acciones con actores y grupos de interés para el proyecto.
5. Realizar las coordinaciones con los actores del proyecto y ejecución de actividades según el plan de trabajo establecido conjuntamente.

6. Participar activamente en la etapa de difusión del proyecto.
7. Enviar oportunamente los informes y reportes de avance de ejecución del proyecto de acuerdo con el Plan de trabajo.
8. Velar por la adecuada ejecución técnica, administrativa y logística del proyecto en Perú.

III.- La **FDA** se compromete a:

1. Recibir los fondos de la contribución que le correspondan a la UNALM equivalente a un total de USD 24,236 (Veinticuatro mil doscientos treinta y seis con 00/100 dólares americanos) para la ejecución del proyecto por la UNALM, en los rubros de asistencia técnica, actividades, traslados internos y actividad visibilidad, según la **Tabla Resumen Presupuesto Proyecto Fondo Chile**; de acuerdo a la metodología y pautas establecidas por el Fondo Chile y/o por el PNUD y/o la PUCV.
2. Mantener la disposición del monto asumido en el punto 1 a favor de la UNALM para la ejecución del proyecto.
3. Informar los datos a la PUCV de una cuenta bancaria específica en Dólares Estadounidenses para el depósito de los recursos establecidos en la cláusula tercera.

TERCERA. – ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

1. La **UNALM** como socio local en Perú, para cumplir con las actividades planteadas, pone a disposición del proyecto el siguiente aporte valorado (no pecuniario), durante el periodo de ejecución del proyecto:

2.

Rubro de gasto	Aporte No Pecunario (US$)
Coordinador local en Perú	24,600.00
Uso de oficinas INDDA	9,600.00
Uso de salas de capacitación y auditorio equipado INDDA	5,120.00
Uso de planta piloto de transformación agroindustrial	20,480.00
Total	**59,800.00**

3. La **UNALM** y la **FDA** tienen conocimiento que la contabilidad oficial del proyecto es en dólares (US$), y será ésta la moneda en la que se deberá rendir los gastos ejecutados, a pesar que su ejecución pudiera ser realizada en moneda local.

4. La **UNALM** y **FDA** en coordinación con PUCV-NBC, deberán prever dentro de su planificación, de un tiempo prudencial, que no puede exceder el tiempo establecido originalmente para la ejecución de todas las actividades del proyecto, para poder llevar a cabo las gestiones administrativas de cierre, generación de informes finales (técnico y financiero), auditorias, rendiciones, etc. Este tiempo se considera como parte del tiempo de ejecución del proyecto.

5. En relación a la contribución monetaria de Fondo Chile y administrada por el **NBC de la PUCV**, para el desarrollo de actividades del proyecto en Perú:

   a. El proyecto contempla el pago de honorarios para:
      - Profesionales de la **UNALM** que coordinen y gestionen las actividades locales por 24 meses, por un monto total de US$14,500 (Catorce mil quinientos con 00/100 dólares americanos). El monto total podrá ser distribuido en pagos mensuales de acuerdo con entregables y podrá ser repartido entre dos profesionales, si el socio local así lo determina. La selección de los profesionales deberá ser de común acuerdo. Estos pagos serán realizados directamente por la **PUCV** a los profesionales.
      - Profesionales para realizar actividades específicas de asistencia técnica por un monto total de US$11,966 (Once mil novecientos sesenta y seis con 00/100 dólares americanos). Estos fondos asociados a asistencia técnica se pagarán directamente a los profesionales que se contraten para tal efecto debiendo existir para ello un contrato entre la PUCV y el profesional.

   b. Otros gastos técnicos, logísticos y administrativos a realizarse en Perú, serán financiados por el proyecto, correspondiendo a US$ 24,236 (Veinticuatro mil doscientos treinta y seis con 00/100 dólares americanos) de acuerdo a las necesidades del proyecto, otorgado por la PUCV. El monto que se transfiera será administrado por la **UNALM** a través de una cuenta en la **FDA**, amparados en el Convenio Marco de Cooperación, en coordinación directa con **NBC de la PUCV**, para lo cual se establecerá un plan de desembolsos y la frecuencia de los mismos. **NBC de la PUCV** hará transferencias parciales para la ejecución y la **UNALM** usará los fondos de acuerdo a los procedimientos y políticas de administración de fondos establecidos por Fondo Chile y que están registrados en el **Manual de Procedimiento Administrativo y Financiero Organismo de Sociedad Civil (OSC): Línea 1**. En relación a esto último no existirá overhead a los Fondos transferidos al Perú. Los Fondos serán transferidos como rendición de gastos y no podrán exceder el monto máximo estipulado en el Marco Lógico del Proyecto en cada item.

c. El monto del ítem b de la presente cláusula se desembolsará de la siguiente forma: La **PUCV** realizará un desembolso inicial, en mayo del 2019, de USD 4,000.00 (cuatro mil con 00/100 dólares americanos) a manera de caja chica a la cuenta de **FDA**, manejada por la **UNALM**.

La **UNALM** rendirá mensualmente los gastos realizados a la **PUCV**. La **PUCV** desembolsará a más tardar los días 30 de cada mes el monto rendido por la **UNALM**, de modo que se mantenga la caja constante, aproximadamente USD 4,000.00 (cuatro mil con 00/100 dólares americanos), sujeto a las necesidades y la rendición de cuentas de la **UNALM** aprobada por la PUCV; hasta que se hayan cubierto los gastos para el cumplimiento de las metas del proyecto o se haya alcanzado el financiamiento máximo. La **PUCV** puede adelantar las fechas de desembolso, en coordinación con la **UNALM**, en caso sea necesario para cumplir con las metas del proyecto.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – OFICINA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES

CUARTA. - DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – V° B° ASESORIA LEGAL

Lo que no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones y/o ampliaciones del presente convenio específico, se resolverán en mutuo acuerdo entre las partes, pudiendo suscribirse adendas, de ser el caso.

QUINTA. - COODINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para efectos de materializar el objeto del presente convenio específico, las partes designan a sus coordinadores, quienes serán los encargados de efectuar las coordinaciones pertinentes y suscribir las Actas de Acuerdo:

Por la PUCV

Nombre: Elba Vivanco
Unidad Operativa: Nucleo Biotecnología Curauma
Cargo: Directora de Proyectos Estratégicos
Correo electrónico: evivanco@nbcpucv.cl

Por la UNALM - FDA

Nombre: José Haro Reyes
Unidad Operativa: INDDA, Unidad de I+D+i+T
Cargo: Coordinador
Correo electrónico: jharo@lamolina.edu.pe

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO – PRO-SECRETARIO GENERAL – CHILE

SEXTA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA

El presente convenio específico se podrá disolver de mutuo acuerdo, a través de la suscripción del Acta correspondiente.

Si se genera incumplimiento injustificado de cualquiera de las partes de los compromisos estipulados en el presente convenio, bastará que la parte afectada con el incumplimiento notifique a la otra parte su voluntad de resolverlo mediante comunicación escrita, con treinta (30) días calendario de anticipación. De no mediar respuesta oportuna a la subsanación de las omisiones incurridas dentro del plazo que se le otorgue, se disolverá automáticamente el presente convenio. El término del presente convenio específico no afectará la culminación de las obligaciones pendientes a la fecha de su resolución.

En el caso que se suscite un evento inesperado, catalogado como caso fortuito o fuerza mayor, que impida continuar o cumplir con las metas del proyecto, las partes están eximidas de responsabilidad.

SÉPTIMA. – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En caso de diferencias, conflictos o disputas relacionadas con la ejecución, incumplimiento, interpretación o cualquier otro aspecto derivado del presente contrato, y de las operaciones que como consecuencia de este se realicen, las partes acuerdan aplicar en primer término las normas generales de equidad y buena fe, y resolver el conflicto de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Las partes acuerdan acudir en primera instancia a un proceso de negociación en donde ambas tratarán de resolver el problema o conflicto entre sí, a través de Los Coordinadores sin la intervención de un tercero. En segunda instancia se intentará negociar entre los rectores o bien entre quienes ellos designen en su representación. Esta negociación tanto en primera como en segunda instancia deberá llevarse a cabo en un término máximo de 10 días.

En el caso de no ser posible una solución amigable y resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someter el conflicto a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del país de la parte demandada.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad respecto de la celebración del presente convenio, de las informaciones y documentos que se proporcionen y a los que tengan

acceso. En caso alguna de las partes fuese requerida por alguna autoridad administrativa o judicial para revelar la información y/o documentación a la que se refiere la presente clausula, ésta deberá notificar previamente a la otra parte para que adopte las medidas que estime necesarias. La obligación que se establece en la presente clausula se mantendrá vigente hasta un año después de la vigencia del convenio específico.

NOVENA. – INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

Tanto la **UNALM** y la **PUCV** mantienen su plena independencia institucional, por lo que la presente colaboración no podrá presentarse frente a terceros como una relación de dependencia subordinación entre ambas entidades.

Asimismo, el presente convenio no podrá entenderse, por las partes o terceros, como de exclusividad o dependencia o cualquier relación distinta a una de colaboración libre en beneficio de la sociedad y Perú.

DÉCIMA. - DE LA VIGENCIA

El plazo de duración del presente convenio específico es de 24 meses (02 años), contando a partir del 2 de enero 2019.

Leído el presente instrumento y enteradas las PARTES del contenido y alcances de cada una de sus cláusulas, lo firman por duplicado el 21 de Junio del 2019.

Enrique Flores
Rector
Universidad Nacional Agraria La Molina

Claudio Elorteguí Raffo
Rector
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso

Enrique Aguilar Castellanos
Presidente
Fundación Agraria para el Desarrollo Agrario